

1500323-10.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... que o acusado já havia praticado outro roubo contra ela, no mesmo mês e no mesmo bairro. Alegou que questionou ao réu acerca de tal informação e ele confirmou que realmente teria praticado os dois roubos, tanto o roubo narrado na denúncia quanto o roubo anterior, mas que a vítima André estava em conluio com ele, pois lhe passava as coordenadas e o réu praticava o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500323-10.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500323-10.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS APARECIDO DA ROSA RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

MATEUS APARECIDO DA ROSA RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 70, todos do Código Penal, por fatos ocorridos, segundo a denúncia, no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 14h42min, na Rua Benedita Dias, 61, Bairro Santa Catarina, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/04). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 60/61).

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia, oportunidade em que requereu o arquivamento do feito quanto ao averiguado André Rodrigues Raimundo (fls. 75/76).

A denúncia foi recebida, bem como foi determinado o arquivamento do feito conforme requerido pelo representante do Ministério Público (fl. 81). O réu foi regularmente citado (fl. 98) e apresentou resposta à acusação (fls. 99/100).

Foi admitido Assistente de Acusação nos autos (fl. 166).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado, oportunidade em que o representante do Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Paulo Henrique dos Santos e que a Defesa requereu prazo para juntada de declarações escritas das testemunhas arroladas por

ela (fls. 188/190).

Declarações escritas das testemunhas arroladas pela Defesa (fls. 199/202).

Em memoriais, o representante do Ministério Público e o Assistente de Acusação pugnaram pela condenação do réu (fls. 206/215 e 219/221).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu (fls. 225/238).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A vítima, André Rodrigues Raimundo, disse que trabalha com compras via internet. Afirmou que, no dia dos fatos, foi abordado por dois indivíduos, armados, os quais anunciaram o assalto e pediram as mercadorias que estavam no veículo. Sustentou que as mercadorias foram subtraídas por eles, mas a polícia as recuperou. Reconheceu o réu como sendo um dos assaltantes. Ressaltou que o comparsa do réu estava usando um capacete fechado. Esclareceu que ambos estavam de motocicleta. Narrou que o réu usava um capacete aberto e que o reconheceu pela face. Alegou que o comparsa do réu era quem portava a arma. Mencionou que viu a arma, pois ele a apontou para o declarante. Relatou que foram subtraídas as mercadorias da transportadora, bem como o celular, carteira contendo documentos e o veículo do declarante. Disse que foi tudo recuperado no mesmo dia, à noite. Afirmou que não conhece arma, por isso não pode afirmar se a arma utilizada no crime era verdadeira ou de brinquedo. Sustentou que havia sido assaltado anteriormente pelo réu. Ressaltou que os autores do crime não foram violentos fisicamente, mas lhe fizeram pressão psicológica.

Romualdo Dini Neto, testemunha de acusação e policial militar, disse que estava em patrulhamento com seu parceiro de equipe, quando recebeu informação, via COPOM, de que havia um veículo Montada na Rua Juarez Ribeiro, com dois indivíduos tirando mercadorias do interior dele e as escondendo em uma área de mata, diante disto, dirigiu-se para lá, oportunidade em que não visualizou o veículo Montana, porém, havia no local um veículo Siena preto, com dois indivíduos. Afirmou que estes, ao notarem a presença da equipe policial, empreenderam fuga para lados opostos. Sustentou que optou por abordar o réu, tendo em vista que ele correu pela rua, enquanto o outro correu em direção à área de mata. Ressaltou que abordou o réu e efetuou busca pessoal, sendo localizada em poder dele uma chave de veículo. Narrou que o réu informou que a chave pertencia ao veículo Siena. Alegou que retornou ao local em que o veículo Siena estava e constatou que havia algumas mercadorias no interior dele. Mencionou que o réu informou que tal veículo era de sua propriedade. Relatou que, quando estava averiguando as mercadorias, o telefone tocou e o depoente atendeu, momento em que a pessoa que havia ligado informou que era representante de uma empresa de transportes e que seu funcionário havia sido roubado nas proximidades do Bairro Paineiras, que é próximo ao local em que o depoente estava. Disse uma viatura dirigiu-se ao local em que a vítima estava e a trouxe até o local em que o depoente e o réu se encontrava, a fim de que ela efetuasse o reconhecimento dos produtos que estavam dentro do veículo. Afirmou que o réu não sabia informar a quem pertenciam os produtos e que a pessoa que havia empreendido fuga era parceiro dele, mas não soube dizer nome nem onde morava. Sustentou que a vítima, quando chegou ao local, reconheceu as mercadorias que estavam no carro como sendo as mesmas que haviam sido subtraídas no roubo que a envolveu. Ressaltou que a vítima visualizou o réu no local mencionado e informou que ele havia sido o autor do roubo, bem como informou que, no momento do crime, ele estava com uma camiseta verde. Narrou que a vítima também relatou que o réu e o comparsa dele estavam armados e que o acusado já havia praticado outro roubo contra ela, no mesmo mês e no mesmo bairro. Alegou que questionou ao réu acerca de tal informação e ele confirmou que realmente teria praticado os dois roubos, tanto o roubo narrado na denúncia quanto o roubo anterior, mas que a vítima André estava em conluio com ele, pois lhe passava as coordenadas e o réu praticava o roubo. Mencionou que questionou a vítima acerca de tais fatos, oportunidade em que ela negou seu envolvimento nos crimes. Relatou que não foi localizada arma em poder do réu. Disse que não conhecia o réu antes dos fatos. Afirmou que tudo que foi roubado

foi recuperado.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de acusação e policial militar, Paulo Rogerio Zein. Acrescentou que o próprio réu indicou onde o veículo Montana, subtraído da vítima, havia sido abandonado, o qual estava há aproximadamente um quilômetro de distância da abordagem.

O réu confessou parcialmente os fatos. Disse que, na data dos fatos, dois amigos do interrogando estavam na motocicleta, enquanto este estava no veículo Siena, que é de sua propriedade, afirmou que seus dois amigos que abordaram a vítima e pegaram o carro dela. Sustentou que não estava neste momento, que estava na rua de cima. Ressaltou que iriam abandonar o carro da vítima na rua de baixo, após tirarem as mercadorias do interior dele e colocarem em outro carro. Narrou que o interrogando estava em conluio com mais dois rapazes para a prática do crime. Alegou que a vítima realmente foi abordada por dois rapazes, um deles estando armado e os dois estavam com os capacetes fechados. Mencionou que estava na rua de cima vendo toda a ação criminosa. Relatou que seus comparsas o chamaram para abandonar as mercadorias no meio do mato e o carro em outro lugar. Disse que foi seguindo o carro que havia sido subtraído da vítima e pararam no meio mato, oportunidade em que um de seus comparsas saiu para guardar a motocicleta. afirmou que ficou com o outro comparsa tirando as mercadorias do interior do carro, em seguida, tal comparsa abandonou o carro há algumas ruas dali, posteriormente, buscou este comparsa e ambos ficaram "abastecendo", oportunidade em que os policiais apareceram, cada um correu para um lado e o interrogando foi abordado. Sustentou que é réu primário e que não tem nada contra os policiais. Ressaltou que a arma utilizada no crime era de brinquedo. Narrou que informou aos policiais que ela estava no córrego, diante disto, eles tentaram localizá-la, mas não lograram êxito.

O conjunto probatório autoriza concluir a autoria dos crimes de roubo qualificado narrados na denúncia por parte do denunciado, pois, além de a vítima André reconhecer o réu, de forma categórica, como sendo um dos agentes criminosos, os objetos subtraídos durante a ação delitiva foram encontrados em poder do acusado, logo após os fatos, conforme sustentado pelos policiais ouvidos em juízo. Tal reconhecimento e versões foram corroborados pela confissão do acusado, o qual sustentou que realmente participou do roubo narrado na denúncia.

A alegação do réu de que não participou diretamente do crime não merece amparo, pois vai de encontro ao que fora narrado pela vítima, que o reconheceu como sendo um dos autores do roubo que a abordou.

As presenças das qualificadoras de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas restaram comprovadas nos autos, pois a vítima sustentou que o réu estava acompanhado de outro rapaz, o qual utilizou uma arma de fogo para ameaçá-la. A alegação do réu de que a arma era de brinquedo não merece acolhida, pois não apresentou nenhuma prova nesse sentido. Atente-se que caberia à defesa apresentar tal prova, o que não ocorrera, devendo prevalecer a existência da qualificadora, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ; Processo: HC 231953 SP 2012/0017867-3; Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA; Publicação: DJe 01/08/2012; Julgamento: 21 de junho de 2012; Relator: Ministro JORGE MUSSI). Ressalta-se que a vítima André afirmou que o réu e o comparsa dele subtraíram pertences tanto dela quanto da empresa de transporte para qual trabalhava. Portanto, constata-se que foram duas vítimas que tiveram pertences subtraídos. Assim, resta provada a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado em concurso formal, tendo em vista que foram praticados mediante uma só ação, contra vítimas distintas. Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNCIONÁRIO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES. [...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas

seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. [...] (AgRg no REsp 1992665 / SP - Ministro: REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA - DJ: 07/06/2022 - DP: 13/06/2022)

A consumação do roubo também restou provada, uma que houve a inversão da posse dos bens das vítimas em favor do réu, o que, por si só, afasta o pedido da Defesa, em memorial, para que seja reconhecido o crime na sua forma tentada. Assim, resta provada a prática pelo réu do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 70, todos do Código Penal.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, considerando a existência de duas causas especiais de aumento de pena, quais sejam, uso de arma de fogo e concurso de agentes, ressaltando que uma delas pode ser valorada como circunstância judicial, utilizarei a qualificadora de concurso de agentes para tal majoração nesta fase, razão pela qual aumento a pena base em 1/6, fixando-a em 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA, no valor mínimo previsto no Código Penal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes de pena. Por outro lado, face à presença da atenuante da confissão que, ainda que parcial, serviu para embasar o decreto condenatório, torno a pena ao seu patamar mínimo, qual seja, 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. No entanto, face à presença da qualificadora, consistente na utilização de arma, aumento a pena em mais 2/3, resultando em 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA.

Em atendimento ao disposto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, levando-se em conta que os crimes de roubo qualificado foram perpetrados em concurso formal é imperiosa a exasperação da pena. Considerando que foram praticados dois crimes com penas iguais, aplico apenas uma delas, mas aumentada no mínimo legal, qual seja, 1/6, fixando a pena final em 07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 32 DIAS-MULTA. Ressaltando que as penas de multa devem ser aplicadas distintas e integralmente, em atendimento ao disposto no artigo 72 do Código Penal.

Não havendo qualquer outra circunstância judicial ou legal a ser analisada, torno definitiva a pena do réu em 07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 32 DIAS-MULTA.

Fixo o regime inicial FECHADO, em razão da circunstância judicial desfavorável, conforme já fundamentado na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que, à luz do artigo 33, §3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, esta serve de parâmetro à imposição do regime de cumprimento de pena.

O réu, embora seja tecnicamente primário, não poderá recorrer em liberdade, pois, antes dos fatos narrados na denúncia, segundo a vítima, ele já havia praticado outro roubo contra ela, ressaltando, inclusive, que à fl. 81 foi determinada a instauração de inquérito para apuração do roubo mencionado, conforme requerido pelo representante do Ministério Público às fls. 75/76. Tal fato demonstra existir ofensa à garantia da ordem pública, caso o réu colocado em liberdade.

Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base a quantidade da pena imposta, mas sim circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado. Assim sendo, o regime inicial fixado será o fechado, porquanto é o mais adequado e recomendado no presente caso.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais e morais sofridos.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e condeno o réu MATEUS APARECIDO DA ROSA RIBEIRO à pena de 07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 32 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, no regime inicial fechado, não podendo recorrer

em liberdade, por infração do artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 70, todos do Código Penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Custas "ex lege". Intimem-se as vítimas. P.I.C. Sorocaba, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA